

INDICE

01.- <u>LAS OFERTAS</u>	2
02.- <u>MANTENIMIENTO DE LA OFERTA</u>	3
03.- <u>FORMA DE COTIZAR</u>	3
04.- <u>DURACIÓN DE LAS SOCIEDADES</u>	4
05.- <u>CONSORCIOS</u>	4
06.- <u>SUBCONTRATISTAS</u>	4
07.- <u>ANTECEDENTES</u>	5
08.- <u>ADJUDICACIONES</u>	5
09.- <u>PLAZOS</u>	6
10.- <u>RELACIÓN CONTRACTUAL</u>	6
11.- <u>VISITA A LA ZONA DE OBRA - CONSULTAS</u>	6
12.- <u>INDEMNIDAD - LIMITACION DE RESPONSABILIDAD</u>	7
13.- <u>CERTIFICACION</u>	8
14.- <u>FACTURACIÓN Y PAGO</u>	11
15.- <u>AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ALCANCE DE LA OBRA</u>	13
16.- <u>RECEPCIÓN DE LA OBRA – PERÍODO DE GARANTÍA</u>	13
17.- <u>GARANTIAS</u>	16
18.- <u>COMUNICACIONES DE OBRA</u>	18
19.- <u>DERECHOS, PERMISOS, LICENCIAS</u>	20
20.- <u>PERSONAL</u>	20
21.- <u>CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES</u>	21
22.- <u>NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE</u>	22
23.- <u>PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. LEGISLACIÓN APLICABLE</u>	24
25.- <u>CONTROL DE DOCUMENTACIÓN</u>	24
26.- <u>SEGUROS</u>	25
27.- <u>MORA</u>	25
28.- <u>PENALIDADES</u>	25
29.- <u>FUERZA MAYOR</u>	27
30.- <u>OBRADOR, DEPÓSITO Y OFICINAS</u>	28
31.- <u>GASTOS DE AGUA Y ENERGÍA PARA LA OBRA</u>	28
32.- <u>RESOLUCION ANTICIPADA</u>	28
33.- <u>CESIÓN</u>	29
34.- <u>CONFIDENCIALIDAD</u>	30
35.- <u>IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVAMENES</u>	30
36.- <u>LICENCIAS DE SOFTWARE, PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	30
37.- <u>LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS</u>	31
38.- <u>CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ETICA COMERCIAL - OBLIGACIONES DE COMPLIANCE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR</u>	31
ANEXOS.....	33

CONDICIONES GENERALES DE OBRAS PARA CONTRATISTAS

Las presentes Condiciones Generales son aplicables a las contrataciones que realice PAMPA ENERGIA S.A. y/o subsidiarias y/o vinculadas (en adelante PAMPA ENERGIA S.A.) a su propia cuenta y nombre, y a aquellas que realice por cuenta y orden y en su carácter de operadora y representante de las Uniones Transitorias de Empresas de las que forma parte aún fuera de sus dependencias y las mismas forman parte del contrato o Aviso de Compra, en cuanto no fueran expresamente modificadas en las Condiciones Particulares del Contrato o Aviso de Compra respectivo.

1.- LAS OFERTAS

Las OFERTAS se presentarán en idioma castellano y en forma legible en la planilla de cotización entregada al efecto, debiendo ser presentado en original solamente, con firma de un representante de EL CONTRATISTA con facultades suficientes y sello aclaratorio en cada una de las hojas de todos los documentos que la componen y se remitirán o entregarán únicamente en el lugar indicado, debiendo presentarse de acuerdo a la metodología definida en el Concurso Privado de Precios. Toda enmienda y/o raspadura deberá salvarse al pie de la OFERTA.

Las OFERTAS se efectuarán sobre la base de las especificaciones particulares establecidas en cada llamado.

Los antecedentes que suministró PAMPA ENERGIA S.A., constituyen la base que los interesados deben tener en cuenta al elaborar la OFERTA, por lo tanto PAMPA ENERGIA S.A. no aceptará ningún tipo de condiciones “a convenir” o de cualquier modo indicadas como indefinidas en la OFERTA.

Todos los estudios, datos, informes y/o evaluaciones que PAMPA ENERGIA S.A. entregue a EL CONTRATISTA en el curso del Concurso Privado de Precios y/o incorpore posteriormente, deberán considerarse como meramente referenciales y tendrán como único fin orientar a los CONTRATISTAS en el alcance del objeto de la provisión. PAMPA ENERGIA S.A. no asume ninguna responsabilidad ni garantiza la exactitud, aptitud, corrección o completitud de dichos estudios, datos, informes y/o evaluaciones, dejándose constancia que la entrega de aquellos no libera en forma alguna a EL CONTRATISTA de su obligación de llevar a cabo, a su costo, todos los estudios y análisis necesarios para la preparación y presentación de la OFERTA y para la ejecución en tiempo y forma de todas los trabajos, suministros, servicios y prestaciones previstas la provisión.

En su primera presentación y a todos los efectos de este Concurso Privado de Precios, EL CONTRATISTA deberá constituir domicilio especial en donde se tendrán por válidas la totalidad de las notificaciones que PAMPA ENERGIA S.A. deba cursarle.

La presentación de la OFERTA implicará el reconocimiento de EL CONTRATISTA en cuanto a que (i) ha estudiado y analizado debidamente, obrando con cuidado y previsión, según un contratista experimentado toda la documentación provista en el Concurso Privado de Precios, y por lo tanto cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para la preparación y presentación de la OFERTA, (ii) ha efectuado todos los estudios y análisis necesarios para corroborar la información brindada por PAMPA ENERGIA S.A., y (iii) ha ponderado todos los riesgos técnicos, sociales, económicos, comerciales y legales que implica dicha presentación y la eventual celebración y ejecución del acuerdo y los asume plenamente.

Aunque en los términos y condiciones del Concurso Privado de Precios se hubiera omitido algún trabajo, servicio o prestación necesarios para la correcta ejecución y terminación de la OBRA, EL CONTRATISTA deberá llevar a cabo la OBRA de acuerdo con las mejores reglas del arte y perfectamente apta para entrar en servicio, conforme a los fines a que está destinada, debiendo ejecutar todos los trabajos, suministros y servicios necesarios a tal fin, no obstante que los mismos no estuvieren expresamente previstos en los términos y condiciones del Concurso Privado de Precios y/o el Aviso de Compras respectivo.

La OFERTA deberá incluir copia certificada y legalizada de los poderes y/u otros documentos (estatutos, actas de órganos sociales, etc.) que acrediten la representación del apoderado que suscriba la OFERTA y los demás documentos del Concurso Privado de Precios.

En caso que las condiciones de la OFERTA se contrapongan con los términos de las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas, las condiciones de la OFERTA se tendrán por no escritas, prevaleciendo lo establecido en las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas. Asimismo, PAMPA ENERGIA S.A. estará facultada para rechazar la OFERTA.

La presentación de la OFERTA por parte del CONTRATISTA implicará la renuncia irrevocable de EL CONTRATISTA a ejercer el derecho de retención total o parcial de los trabajos realizados, que le acuerdan los artículos 2587 y siguientes del Código Civil y Comercial y/o los que lo reemplacen.

2.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las OFERTAS se mantendrán durante sesenta (60) días corridos desde el día siguiente al de la fecha de apertura.

3.- FORMA DE COTIZAR

Los precios cotizados se entienden que son sin I.V.A. Se reconocerán reajustes por variaciones de costos sólo cuando especialmente se lo contemple en el Contrato y/o Aviso de Compra respectivo y/o el Pliego de Cláusulas Particulares y, para su reconocimiento, EL CONTRATISTA deberá justificar en forma documentada dichas variaciones y cumplir con la ejecución de los trabajos en forma satisfactoria.

Se entiende que el valor cotizado cubre la totalidad de los costos en los que deberá incurrir EL CONTRATISTA para dar cumplimiento con la obligación que asume y no se reconocerán reajustes por variaciones de costos, salvo cuando expresamente se lo contemple en los documentos que forman parte del Concurso Privado de Precios.

En caso que la OFERTA prevea el reembolso de costos no incluidos en el Precio (como por ejemplo costos de viaje, alojamiento, viáticos y estadía del personal afectado a la ejecución de la OBRA), éstos deberán ser individualizados en la OFERTA incluyendo un presupuesto estimado y cualquier cargo administrativo que EL CONTRATISTA pretenda aplicar. No se aceptarán cargos administrativos que excedan el veinte por ciento (20%) de los costos que se solicite reembolsar.

PAMPA ENERGIA S.A. podrá optar por contratar, a su cuenta y cargo, los servicios cuyo costo EL CONTRATISTA solicita sean reembolsados por PAMPA ENERGIA S.A.

Queda expresamente convenido que PAMPA ENERGIA S.A. sólo abonará a EL CONTRATISTA aquellos gastos reembolsables acordados, los cuales deberán estar debidamente facturados, acreditados con la correspondiente documentación respaldatoria (adjunta a la factura) y aprobados por PAMPA ENERGIA S.A.

4.- DURACIÓN DE LAS SOCIEDADES

Si EL CONTRATISTA es una sociedad, el plazo de duración de ésta deberá alcanzar, por lo menos, hasta el término del plazo de contratación y garantía.

5.- CONSORCIOS

Los conjuntos de personas humanas, jurídicas o grupos de personas humanas y de personas jurídicas legalmente constituidas, que se presenten formulando una sola y misma OFERTA, serán considerados como co-obligados, indivisible y solidariamente para cualquier efecto derivado del Concurso Privado de Precios y de su adjudicación.

En caso que EL CONTRATISTA sea una unión transitoria sólo serán admisibles las OFERTAS presentadas aquellas uniones transitorias que en sus contratos asociativos acuerdan irrevocablemente obligarse frente a terceros como coobligados solidarios para cualquier efecto derivado del Concurso Privado de Precios y de su adjudicación.

En caso de consorcios, uniones transitorias u otras formas de asociación se deberá presentar copia certificada y legalizada de los documentos constitutivos correspondientes.

6.- SUBCONTRATISTAS

EL CONTRATISTA será plenamente responsable ante PAMPA ENERGIA S.A. por los actos llevados a cabo por sus subcontratistas, siendo EL CONTRATISTA en todo momento responsable por todo daño o perjuicio emanado de la ejecución de la OBRA hasta la finalización de los mismos.

EL CONTRATISTA será responsable por la selección de los subcontratistas con quienes contrate parte de la OBRA objeto del presente con PAMPA ENERGIA S.A. teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables, la aptitud, equipamiento, capacidad de éstos para realizar los trabajos y las normas internas de PAMPA ENERGIA S.A.

Si al iniciar el contrato, o durante el transcurso del mismo, EL CONTRATISTA necesitara utilizar los servicios de un subcontratista, necesitará para ello hacer la solicitud por pedido de empresa informando el/los subcontratistas elegidos a PAMPA ENERGIA S.A. y deberá tener respuesta escrita del Responsable de Contrato por parte de PAMPA ENERGIA S.A. donde lo autorice a la utilización de dicho/s subcontratista/s. Esta solicitud de autorización deberá realizarse siempre por escrito (por pedido de empresa físico o electrónico) y recibirse también por escrito, toda vez que EL CONTRATISTA quiera utilizar un nuevo subcontratista.

La no objeción de PAMPA ENERGIA S.A. con respecto a los subcontratistas informados no liberará de responsabilidad a EL CONTRATISTA de la responsabilidad por su selección y/o por los incumplimientos y/o daños y/o perjuicios que el accionar de aquellos y/o sus empleados pudieren causar en la ejecución de los trabajos.

PAMPA ENERGIA S.A. podrá, a su solo juicio y sin necesidad de expresar la causa, rechazar a el/los subcontratista/s (ya sea en el momento de la solicitud de autorización, o posteriormente) notificando a través de un medio fehaciente a EL CONTRATISTA. El rechazo de un subcontratista no dará derecho a EL CONTRATISTA a reclamo alguno ni a solicitar la modificación de los términos establecidos para la ejecución de la OBRA.

EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos en tiempo y forma, no pudiendo justificar atrasos o incumplimientos derivados de actos imputables a sus subcontratistas.

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable de controlar y exigir a sus subcontratistas el cumplimiento de las normas aplicables en materia laboral, fiscal, de seguridad social, ambiental y de seguridad e higiene, incluyendo la provisión y la adecuada utilización de los elementos de protección personal de su personal.

EL CONTRATISTA será plenamente responsable y deberá mantener indemne a PAMPA ENERGIA S.A., sus empleados y terceros, por todos los daños (directos e indirectos) derivados de los actos llevados a cabo por sus subcontratistas y su personal o las omisiones de éstos, siendo EL CONTRATISTA en todo momento responsable por todo tipo de daño y/o perjuicio derivado de, o en ocasión de, la ejecución de la OBRA.

EL CONTRATISTA deberá mantener indemne a PAMPA ENERGIA S.A., frente a cualquier reclamo de los subcontratistas, el personal de sus subcontratistas y terceros relacionados o derivados de la ejecución de los trabajos, incluyendo los gastos de honorarios que fuesen necesarios para la defensa de sus derechos. La indemnidad antedicha incluye el levantamiento o sustitución, dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde su notificación o conocimiento, de cualquier tipo de medida cautelar trabada sobre los bienes de PAMPA ENERGIA S.A. y sus subsidiarias y vinculadas.

EL CONTRATISTA no podrá invocar el incumplimiento de los subcontratos que celebre con los Subcontratistas para justificar su incumplimiento a la ejecución de la OBRA o la invocación de configurar un contrato conexo en los términos del art. 1073 y siguientes del Código Civil y Comercial. EL CONTRATISTA no podrá celebrar contratos conexos en los términos del art. 1073 y siguientes del Código Civil y Comercial.

7.- ANTECEDENTES

En caso de corresponder, para la prestación de Servicios, Obras y/o provisión de materiales a ser ejecutados en la Provincia del Neuquén, EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley Provincial N° 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina y su reglamentación mediante el Decreto Reglamentario N°2471 que le pudieran ser aplicables y/o las que en un futuro las reemplacen. Será de aplicación para el presente Concurso Privados de Precios los lineamientos establecidos en dicha norma. Asimismo, el CONTRATISTA deberá verificar su condición ante la Autoridad de Aplicación y gestionar, en el caso de corresponder, el certificado como Proveedor Neuquino conforme lo establece la citada normativa.

Adicionalmente, en cualquier momento, PAMPA ENERGIA S.A. podrá requerir a EL CONTRATISTA la ampliación de los antecedentes que hayan sido brindados en su OFERTA.

La presentación de la OFERTA tiene, para EL CONTRATISTA, el carácter de declaración jurada de no tener ni haber tenido problemas de carácter legal con PAMPA ENERGIA S.A. ni con ninguna otra empresa

controlada o vinculada a ésta. Asimismo, implica declarar que no ha solicitado su concurso preventivo o propuesto un acuerdo preventivo extrajudicial y no haya sido objeto de un proceso de quiebra en los últimos tres (3) años.

8.- ADJUDICACIONES

La ejecución de la OBRA será adjudicada a EL CONTRATISTA cuya OFERTA -a solo criterio de PAMPA ENERGIA S.A. - resulte la más conveniente a los intereses de ésta. Por lo tanto, el rechazo de las OFERTAS no dará derecho para reclamar daños y perjuicios, incluyéndose pero no limitándose, a los gastos incurridos en la presentación de la OFERTA.

En ningún caso PAMPA ENERGIA S.A. estará obligada a brindar razones o explicaciones respecto de los criterios de selección aplicados ni de los motivos por los cuales se acepte o rechace una OFERTA. En consecuencia, por la presentación de las OFERTAS, EL CONTRATISTA renuncia irrevocable e incondicionalmente a formular reclamo de ningún tipo a PAMPA ENERGIA S.A. en virtud de la aceptación o rechazo de ninguna OFERTA.

La adjudicación será comunicada por PAMPA ENERGIA S.A. de la manera que ésta última considere más conveniente.

EL CONTRATISTA cuya OFERTA resultare la más conveniente, deberá presentar en caso de no haberlo efectuado junto con la misma y previo a la adjudicación, la totalidad de la documentación en original y firmada por el/los apoderado/s de EL CONTRATISTA debidamente autorizado/s.

9.- PLAZOS

Todos los plazos -salvo indicación en contrario- se entenderán siempre referidos a días y horas corridos. Cuando el vencimiento de un término coincidiera con un día inhábil, el acto se entenderá cumplido si se realiza el primer día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento.

10.- RELACIÓN CONTRACTUAL

EL CONTRATISTA deberá tener especialmente en cuenta que actuará como contratista y no como mandatario o representante de PAMPA ENERGIA S.A. Por lo tanto no podrá interpretarse en el sentido de que entre PAMPA ENERGIA S.A. y EL CONTRATISTA o cualquiera de sus dependientes, contratados, subcontratistas o proveedores existe una relación de empleador y empleado o de mandante y agente, su personal no podrá ser considerado como obrero u empleado de PAMPA ENERGIA S.A. a la que deberá defender y mantener indemne respecto de cualquier reclamo que a ésta se le efectúe invocando solidaridad.

En ningún caso podrá entenderse que entre PAMPA ENERGIA S.A. y EL CONTRATISTA exista una relación de sociedad, asociación, subordinación y/o cualquier otro tipo de vinculación societaria.

11.- VISITA A LA ZONA DE OBRA - CONSULTAS

A efectos que la cotización se realice sobre bases objetivas, EL CONTRATISTA deberá obligatoriamente visitar, con personal de PAMPA ENERGIA S.A. y previo a formular su OFERTA, el lugar en el que se

ejecutará la OBRA. PAMPA ENERGIA S.A. definirá fecha para la realización de la visita a la zona de obra de todos los interesados.

A dicha visita, cada CONTRATISTA deberá concurrir con los elementos de seguridad adecuados y ajustarse a la normativa de seguridad y medio ambiente del área donde se realizarán las OBRAS que los CONTRATISTAS se obligan a cumplir sin reservas.

Se extenderá a EL CONTRATISTA la correspondiente constancia de visita a la zona de obra. EL CONTRATISTA deberá acompañar a su OFERTA, como condición esencial para su admisibilidad, la referida constancia expedida por PAMPA ENERGIA S.A.

La visita a la zona de obra implica el conocimiento por parte de EL CONTRATISTA de las condiciones físicas, climáticas y sociales del o los lugares donde se ejecutará la OBRA, así como de la participación y actividad de las comunidades locales en tales lugares. Consecuentemente, EL CONTRATISTA no podrá fundar ningún pedido de mayores costos, ni alegar la configuración de supuestos de Fuerza Mayor que se deriven de las condiciones existentes en el o los lugares de ejecución de la OBRA.

EL CONTRATISTA podrá efectuar a PAMPA ENERGIA S.A. todas las consultas que considere necesarias a fin de elaborar su OFERTA hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de recepción de las OFERTAS. Con posterioridad a ése plazo, no se responderá consulta alguna. Estas consultas deberán ser realizadas a través del medio definido en el Concurso Privado de Precios. PAMPA ENERGIA S.A. se reserva el derecho de no responder a las consultas formuladas. Las respuestas a cada consulta serán proporcionadas a todos los CONTRATISTAS.

PAMPA ENERGIA S.A. no incurrirá en responsabilidad de ninguna naturaleza en el supuesto que omita responder las consultas formuladas, o en el supuesto que las respuestas proporcionadas respondan parcialmente las preguntas o en el supuesto que no satisfagan las consultas planteadas.

12.- INDEMNIDAD - LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

EL CONTRATISTA será responsable y, en su caso, mantendrá indemne a PAMPA ENERGIA S.A. por cualquier pérdida o daño y responsabilidad por daño o destrucción de bienes y/o cualquier lesión o muerte de personas, incluyendo los daños que sufrieran los empleados, contratistas, subcontratistas, terceros o los bienes de propiedad de PAMPA ENERGIA S.A., que causare u originare con motivo o en ocasión de la realización de la Obra.

EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne a PAMPA ENERGIA S.A. con respecto a cualquier reclamo, judicial o administrativo, demanda y/o acción de sus empleados, contratistas, subcontratistas o terceros por quienes EL CONTRATISTA deba responder. A tal efecto, EL CONTRATISTA deberá, reintegrar los gastos o desembolsos que PAMPA ENERGIA S.A. hubiere realizado en virtud de dichos reclamos y/o demandas, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado por PAMPA ENERGIA S.A. La garantía de indemnidad otorgada por EL CONTRATISTA a favor de PAMPA ENERGIA S.A. comprende el levantamiento o sustitución de cualquier tipo de medida cautelar derivada de reclamos que invoquen responsabilidad solidaria dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde su notificación o conocimiento por parte de PAMPA ENERGIA S.A.

En el caso de la existencia de un reclamo judicial iniciado por un dependiente de EL CONTRATISTA ya sea

empleado directo o subcontratista, que involucre a PAMPA ENERGIA S.A., EL CONTRATISTA se compromete a cumplir las siguientes cargas procesales:

- En todos los casos presentarse a asumir la defensa hasta la finalización de la causa respectiva (fijar posición, contestar demanda, ofrecer pruebas, etc.) frente a cualquier reclamo administrativo o judicial de cualquier naturaleza formulado en vuestra contra y/o de vuestros subcontratistas, en cuanto vinculado con la realización de la Obra del contrato que los une, cualquiera sea la calidad procesal en la que hayan sido convocados al proceso (demandados, terceros, etc). La defensa deberá ser asumida con el asesoramiento de un estudio jurídico de primera línea y reconocida experiencia en el objeto del reclamo a satisfacción de PAMPA ENERGIA S.A.
- Oponerse a cualquier desistimiento de un proceso iniciado contra PAMPA ENERGIA S.A., salvo que mediare conformidad escrita en sentido contrario por parte de PAMPA ENERGIA S.A.
- Presentarse como tercero interesado, en el estado en que se encuentre la causa, asumiendo la responsabilidad de afrontar íntegramente los costos del juicio en los términos de la presente cláusula de indemnidad, en todos aquellos casos en los que no hayan sido citados como demandados o co-demandados o en los que por cualquier razón -incluido el caso de desistimiento del derecho- quedaran apartados del proceso.
- En el caso en que EL CONTRATISTA resulte co-demandado, citar como terceros en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o la norma respectiva de los ordenamientos procesales provinciales a otros codemandados distintos de PAMPA ENERGIA S.A., en el caso de que se desistiera de la acción contra ellos.

Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas precedentes, PAMPA ENERGIA S.A. podrá retener cualquier suma debida a EL CONTRATISTA, hasta tanto EL CONTRATISTA acredite haber dado cumplimiento con las obligaciones a su cargo, derivadas de cualquier reclamo y/o demanda respecto de las cuales existan obligaciones de indemnidad en los términos del compromiso aquí asumido y/o de disposiciones legales.

En caso de que, en razón del peligro en la demora, PAMPA ENERGIA S.A. determine la necesidad de intervenir directamente a fin de evitar la producción de un daño o evitar un daño mayor, supliendo con ello una obligación a cargo de EL CONTRATISTA, los costos que ello irroge serán a cargo de EL CONTRATISTA, quien conservará la obligación de indemnidad a su cargo.

El hecho de que PAMPA ENERGIA S.A. apruebe y acepte las pólizas de Seguros y/o las Garantías no limita la responsabilidad de EL CONTRATISTA si los daños o perjuicios exceden el monto de las pólizas o lo reglamentado por organismos competentes o bien se determine que no procede su pago, atendido a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente. En tal caso, EL CONTRATISTA quedará directamente obligado a cubrir cualquier diferencia.

Ninguna de las Partes será responsable frente a la otra, por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de ganancias, o cualquier concepto de esta índole, excepto que dichas circunstancias sean generadas por dolo y/o culpa grave.

Las garantías de indemnidad previstas en el presente abarcan no sólo a PAMPA ENERGIA S.A. sino también al resto de las sociedades directa o indirectamente controlada por PAMPA ENERGIA S.A., controlante o sujeta a control común.

EL CONTRATISTA se compromete por la presente, haciéndose responsable por los daños y perjuicios que su acción u omisión pudiera ocasionar a PAMPA ENERGIA S.A., a entregarle a ésta última fotocopia de cualquier notificación judicial que reciba en forma inmediata de producida su recepción, en la medida que la misma involucre, directa o indirectamente, a PAMPA ENERGIA S.A.

Las responsabilidades y obligaciones derivadas de la presente cláusula por hechos o eventos relacionados o acaecidos durante la ejecución de los trabajos, subsistirá para EL CONTRATISTA, aunque se encuentre desvinculado comercialmente de PAMPA ENERGIA S.A.

13.- CERTIFICACION

La medición y certificación de los trabajos ejecutados en cada mes se deberá realizar conforme a lo dispuesto en los apartados siguientes. Obtenido el certificado, EL CONTRATISTA, lo presentará para su aprobación por PAMPA ENERGIA S.A. conjuntamente con los comprobantes que acrediten i) el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación de dependencia entre EL CONTRATISTA y su personal (pago de salarios, aguinaldos, aportes y retenciones jubilatorias, seguros para su personal, pago de asignaciones familiares, retenciones y contribuciones, indemnizaciones, etc.), como así también del personal de los Subcontratistas, y ii) el pago de las primas de los seguros contratados, en caso de corresponder.

En caso que la certificación de trabajos se realice por hitos, una vez cumplido el hito correspondiente, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de avance de obra con la documentación que pruebe el cumplimiento del hito correspondiente y los comprobantes que acrediten i) el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación de dependencia entre EL CONTRATISTA y su personal (pago de salarios, aguinaldos, aportes y retenciones jubilatorias, seguros para su personal, pago de asignaciones familiares, retenciones y contribuciones, indemnizaciones, etc.), como así también del personal de los Subcontratistas, y ii) el pago de las primas de los seguros contratados, en caso de corresponder.

En todos los casos la certificación de los trabajos deberá ser lineal y progresiva, no admitiéndose, en el caso de certificación de avance por hitos, la certificación de hitos posteriores sin que se hayan completado y certificado hitos anteriores

13.1 Plan de trabajos y certificación

EL CONTRATISTA deberá presentar a PAMPA ENERGIA S.A. para aprobación, dentro de los diez (10) días de adjudicada la OBRA a EL CONTRATISTA, un "Plan de Trabajos y Certificación" en forma de diagrama de barras (GANTT), que deberá incluir todos los datos de avance y certificación "previstos" y el camino crítico. La apertura será hecha en cada caso en las mismas tareas que las indicadas en la Planilla de Cotización.

PAMPA ENERGIA S.A. podrá solicitar modificaciones al plan de obras presentado si lo considera necesario. Una vez aprobado el documento será presentado a la Inspección de la OBRA.

La aprobación del plan de trabajos será condición necesaria para autorizar el inicio de los trabajos.

Una vez aprobado el Plan de Trabajos, PAMPA ENERGIA S.A. notificará a EL CONTRATISTA la fecha de inicio de los trabajos. En dicha fecha se reunirán los representantes de PAMPA ENERGIA S.A. y EL CONTRATISTA y suscribirán un Acta de Inicio de los trabajos en la que se detallará:

- i) La demarcación de la Zona de Obra y su entrega a EL CONTRATISTA. A partir de éste momento el CONTRATISTA será el responsable de la seguridad de la Zona de Obra y de los materiales, herramientas y equipos (sea de propiedad de EL CONTRATISTA o PAMPA ENERGIA S.A.) que se encuentren dentro de sus límites;
- ii) El cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la entrega de la nómina del personal, sus Subcontratistas y personal de éstos;
- iii) El cumplimiento por ambas Partes de sus obligaciones en materia de seguros;
- iv) El cumplimiento por ambas Partes de sus obligaciones en materia de permisos y habilitaciones para la ejecución de la OBRA.
- v) El cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones derivadas de las normas internas incluidas como Anexo IV;
- vi) El cumplimiento de las Partes de las obligaciones particulares incluidas en las Condiciones Particulares;
- vii) Se procederá a la apertura del Libro de Obra.

Mensualmente, o con la periodicidad que se establezca en las Condiciones Particulares, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de avance de obra ("Informe de Avance de Obra") en el cual deberá detallar el progreso de los trabajos realizados en cada frente incluyendo el trabajo de sus Subcontratistas en sitio y el avance de la fabricación y/o provisión de los equipos críticos necesarios para la ejecución de la OBRA.

El Informe de Avance de Obra deberá detallar cantidades de trabajo (Ingeniería, Compras y Contrataciones, Construcción, etc.) establecidos en el plan de trabajo y las cantidades acumuladas efectivamente ejecutadas y certificadas, todas expresadas en % de trabajo. También indicará materiales suministrados, e histograma de mano obra propia y otros en sitio.

Si se detectara un atraso mayor al diez por ciento (10%) en alguno de los ítems del plan de trabajos aprobado, EL CONTRATISTA deberá presentar ante PAMPA ENERGIA S.A. una reprogramación de la OBRA y una explicación escrita de los motivos del atraso y las medidas que adoptará para recuperar el atraso a su exclusivo costo.

En caso que la reprogramación implicara un corrimiento de los plazos de entrega, PAMPA ENERGIA S.A. podrá aplicar las sanciones establecidas en la Cláusula 28 del presente Pliego.

13.2 Medición de los trabajos

13.2.1 Forma y presentación de la medición

Las mediciones de los trabajos se realizarán dentro de los primeros cinco (5) días corridos del mes siguiente al correspondiente a la ejecución de los mismos. Cualquier atraso imputable a EL CONTRATISTA en la medición que supere los plazos mencionados postergará la medición hasta el mes siguiente. En aquellos meses que no haya avance medible, igualmente deberá emitirse una medición "Sin Movimiento".

Las mediciones se registrarán en la zona correspondiente de la “Planilla de certificación y medición”. La planilla de certificación y medición tendrá estrictamente la misma apertura que la Planilla de Cotización o Locación de Obra emitida.

En aquellos ítems que por su característica requieran cálculos previos para tener el cómputo total, se deberá presentar toda la documentación que permita el seguimiento de la forma en que se hayan realizado dichos cálculos.

La medición será realizada por el Inspector designado por PAMPA ENERGIA S.A. en presencia de EL CONTRATISTA. Será presentada en tres originales firmados por EL CONTRATISTA y el Inspector.

13.3 - Certificación de Obra

La certificación de los trabajos ejecutados se realizará luego de la aprobación de la medición correspondiente, respetando los siguientes puntos:

- Se certificarán solamente trabajos realmente ejecutados.
- La certificación será realizada en la zona correspondiente de la planilla de medición y certificación.
- La valorización de los ítems medidos seguirá estrictamente los precios de la Locación de Obra emitida.
- La presentación de los certificados en original y dos copias, firmados por EL CONTRATISTA y el Inspector se hará del 1 al 10 de cada mes. En caso de ser el último se admitirá la fecha que corresponda a la Recepción Provisoria de la Obra.

La aprobación de Certificados de Obra por parte de PAMPA ENERGIA S.A. no implicará la aceptación y/o recepción, parcial o total, de los trabajos. La recepción de los trabajos se realizará de acuerdo a lo indicado en el artículo 16 “Recepción de la Obra” y previo cumplimiento de las condiciones allí establecidas, en las Condiciones Particulares y/o en las Especificaciones Técnicas.

14. FACTURACIÓN Y PAGO

Una vez aprobado el certificado de EL CONTRATISTA, la persona de PAMPA ENERGIA S.A. responsable del seguimiento de la prestación de LOS SERVICIOS, deberá realizar la Recepción de los Servicios/Trabajos e informar a EL CONTRATISTA el número de recepción. Una vez cumplido estos pasos, EL CONTRATISTA podrá presentar la correspondiente factura.

La presentación de facturas, cuando el Aviso de Compras sea gestionado a través de ARIBA, y la recepción de Bienes /Servicios correspondientes estén disponibles, deberán efectuarse a través de dicho portal.

Cuando se trate de documentos electrónicos, relacionados con otras operaciones no formalizadas a través de ARIBA, la presentación deberá realizarse por mail a la casilla de correo electrónico

callcap@pampaenergia.com, indicando en el asunto la Razón Social y el N° de factura enviada.

Se deberá enviar una única factura por mail detallando en la misma el N° Aviso de Compra y Hoja de Entrada de servicios/Recepción de LOS SERVICIOS correspondiente.

El mail deberá contener, en archivos separados, la siguiente documentación:

- Factura: en formato PDF original
- Comprobante de recepción entregado por PAMPA ENERGIA S.A. + remitos + otros anexos: en formato PDF

En el caso de comprobantes con CAI, la presentación deberá realizarse por correo postal a la Casilla de Correo Argentino N° 4 Sucursal N°1, C1084ZAA.

La facturación deberá confeccionarse conforme las normas vigentes que regulan la materia y respetando siempre la moneda de contratación.

La falta de rechazo por parte de PAMPA ENERGÍA S.A. de las facturas que acompañan el certificado de obra dentro del plazo de diez (10) días previsto en el Código de Comercio, no será considerado como aceptación del monto facturado, cuya conformidad estará sujeta a la aprobación definitiva del certificado de la prestación de LOS SERVICIOS por parte de PAMPA ENERGÍA S.A., a excepción de las Facturas emitidas bajo la Ley 27.440 – Reglamentación RF AFIP N.4367/18.

Antes de abonar la correspondiente factura por los trabajos realizados por EL CONTRATISTA o cuando se considere conveniente, PAMPA ENERGÍA S.A. podrá exigirle la fehaciente comprobación del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la relación de dependencia entre EL CONTRATISTA y su personal (pago de salarios, aguinaldos, aportes y retenciones jubilatorias, seguros para su personal, pago de asignaciones familiares, retenciones y contribuciones, indemnizaciones, etc.), y lo mismo con respecto a sus subcontratistas y el personal de éstos últimos.

En caso de comprobarse el incumplimiento de los aportes, retenciones, etc., que por ley corresponda, PAMPA ENERGÍA S.A. no abonará el importe de las facturaciones que correspondieran, hasta tanto el CONTRATISTA demuestre haber cumplimentado lo que la ley exige sin que ello genere derecho alguno en favor de EL CONTRATISTA.

La facturación será abonada donde PAMPA ENERGÍA S.A. lo indique y de acuerdo a los plazos establecidos en las Condiciones Particulares. En ningún caso la fecha de pago de las facturas será menor a treinta (30) días corridos contados desde la presentación de la factura.

Los pagos serán efectuados siempre los días martes y jueves de cada semana, por lo cual si el plazo de treinta (30) días corridos finaliza un día que no coincide con un martes o jueves, la fecha de vencimiento de la obligación de pago se extenderá hasta el martes o jueves siguiente. En oportunidad de realizarse cada pago, PAMPA ENERGÍA S.A. procederá a practicar las retenciones que correspondan en virtud de la normativa fiscal y/o previsional que resulten aplicables.

Las facturas en moneda extranjera serán canceladas en Pesos de acuerdo a la cotización tipo Vendedor Divisa de Banco de La Nación Argentina de la moneda en cuestión, correspondiente al cierre cambiario del día hábil anterior a la fecha de pago.

En caso de existir una diferencia de cambio EL CONTRATISTA deberá emitir una nota de débito o crédito, según corresponda, tomando siempre para el cálculo de la misma la cotización Vendedor Divisa del Banco de La Nación Argentina correspondiente al cierre cambiario del día hábil anterior a la fecha de pago. Las mismas serán abonadas dentro de los quince (15) días corridos contados desde su presentación.

La Nota de Débito o Crédito a ser confeccionada por la Contratista, incluirá el IVA, así como también las

percepciones y/o pagos a cuenta que fueren aplicables. En caso que se trate de Facturas de Crédito Electrónicas emitidas bajo la Ley 27.440, las diferencias de cambio que pudieran generarse entre la fecha de su emisión y la de la aceptación expresa o tácita, deberán ser documentadas mediante la emisión por parte de la Contratista de Notas Débito o de Crédito Electrónicas MiPyMEs -según corresponda- asociadas a la respectiva factura, conteniendo únicamente el ajuste por dicho concepto. Las referidas notas de débito y/o crédito deberán emitirse luego de aceptada la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs y hasta la manifestación de la voluntad de transferirla a un Agente de Depósito Colectivo o agente que cumpla similar función, o el último día del mes de la aceptación de la factura, lo que ocurra primero.

En caso que deban efectuarse pagos al exterior, EL CONTRATISTA reconoce que cualquier demora en los pagos o pago parcial en virtud de/o relacionado con restricciones o medidas del Banco Central de la República Argentina y/o autoridad gubernamental competente para el acceso al Mercado Libre y Único de Cambios (o el que lo reemplace en el futuro), será considerado un evento de Fuerza Mayor sin que ello genere derecho a compensación alguna en favor de EL CONTRATISTA.

El incumplimiento de las normas presentes podrá redundar en el rechazo de facturas, demoras en su pago o demoras en otras condiciones comerciales pactadas, sin derecho de reclamo alguno por parte de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá enviar las facturas a nombre del área o empresa que se indique en el Concurso Privado de Precios y/o Aviso de Compras, con su respectivo número de C.U.I.T.

15.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ALCANCE DE LA OBRA

PAMPA ENERGIA S.A. podrá, en cualquier momento durante la vigencia del acuerdo y hasta la Recepción Provisoria, disponer la realización de cualquier variación, modificación, alteración, sustitución, exclusión o adición en la OBRA, incluyendo todos los trabajos previstos dentro de su alcance y los equipos y materiales contratados.

Ningún cambio en la OBRA podrá efectuarse sin la previa emisión de una orden de cambio escrita suscripta por PAMPA ENERGIA S.A.

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno (ni a la extensión del plazo de OBRA ni al cobro de costos adicionales) como consecuencia de la rectificación o modificaciones que deban realizarse en razón de haberse cometido errores (ya sea en relación al diseño y/u otros errores) fallas u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA bajo la OFERTA.

EL CONTRATISTA no podrá efectuar ningún cambio en la OBRA sin la previa emisión de una orden de cambio por escrito por parte de PAMPA ENERGIA S.A.

A solicitud de PAMPA ENERGIA S.A., EL CONTRATISTA presentará:

- (i) un detalle del cambio de la OBRA a realizarse, si lo hubiera, y un programa para su ejecución;
- (ii) las modificaciones en el plazo de la OBRA, en los plazos parciales, de existir y en el Plan de Trabajos o en cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA en virtud de la OFERTA (si las hubiera); y
- (iii) la modificación propuesta por EL CONTRATISTA en el precio (si la hubiera).

La determinación de los impactos en plazo y/o monto del eventual cambio en la OBRA, se realizará de mutuo acuerdo entre PAMPA ENERGIA S.A. y el CONTRATISTA.

Ninguna modificación ni trabajo adicional, aunque resulten necesarios, serán reconocidos a EL CONTRATISTA si hubieran sido ejecutados sin cumplimentar previamente lo mencionado en la presente cláusula. No podrán efectuarse modificaciones que impliquen una erogación igual o mayor al 10 % (diez por ciento de la obra), sin una expresa enmienda a la OFERTA.

16 - RECEPCIÓN DE LA OBRA – PERÍODO DE GARANTÍA

16.1 Recepción Provisoria

Una vez que EL CONTRATISTA haya cumplido con la totalidad de la OBRA y se hayan efectuado y documentado con acuerdo de PAMPA ENERGIA S.A. todas las inspecciones, pruebas y ensayos previstos en el las Condiciones Particulares y/o en las Especificaciones Técnicas, PAMPA ENERGIA S.A. en un plazo de diez (10) días hábiles de notificada dicha circunstancia por parte de EL CONTRATISTA, realizará la inspección de la Obra en forma conjunta con EL CONTRATISTA labrando un acta al efecto en el que se dejará constancia de todas las observaciones a los puntos que no se adecuen a lo requerido en la OFERTA (Punch List).

Una vez realizadas dichas observaciones se efectuará la Recepción Provisoria de la Obra en tanto y en cuanto las observaciones antedichas no afecten: i) la seguridad del personal o del equipamiento, ii) el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable; iii) el cumplimiento de las normas nacionales, provinciales y municipales aplicables; y iv) la correcta operación y la seguridad de la OBRA y de los otros equipos e instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A. existentes en el sitio.

En caso que en la Inspección de Obra surgieran observaciones que no cumplan con las condiciones previstas en el párrafo anterior, EL CONTRATISTA deberá proceder a la ejecución de los trabajos adicionales que sean necesarios para cumplir con las condiciones citadas, que deberá contar con la autorización previa de PAMPA ENERGIA S.A.. EL CONTRATISTA, una vez completados los trabajos adicionales, deberá requerir nuevamente la Recepción Provisoria de la Obra y realizar una nueva Inspección de Obra con personal de PAMPA ENERGIA S.A. La ejecución de los trabajos adicionales citados no eximirá a EL CONTRATISTA de la aplicación de las penalidades previstas en la OFERTA ni permitirá reclamar a PAMPA ENERGIA S.A. mayores costos o ajustes en el Precio acordado.

EL CONTRATISTA estará obligado a subsanar todas las observaciones que se detallen en el Punch List, de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Particulares y/o en las Especificaciones Técnicas en un plazo no mayor a dos (2) meses después de la Recepción Provisoria de la Obra.

Previo a la Recepción Provisoria de la Obra, EL CONTRATISTA deberá haber cancelado todas las penalidades que hubieran sido aplicadas durante la ejecución y/o a la terminación de la OBRA.

16.2 Garantía de Funcionamiento y penalidades durante la etapa de garantía

Salvo que se indique lo contrario en las Condiciones Particulares, a partir de la Recepción Provisoria de la Obra comenzará a correr un plazo de garantía de doce (12) meses corridos ("Plazo de Garantía"). Durante dicho plazo, EL CONTRATISTA se obliga expresamente a garantizar la calidad de los trabajos realizados, la calidad de los materiales y equipamientos provistos, como así también óptimo funcionamiento, calidad y seguridad de las instalaciones.

Durante la vigencia de la Garantía EL CONTRATISTA deberá reparar y/o corregir todo tipo de falla, rotura, avería y/o mal funcionamiento de las instalaciones que comprenden la OBRA. A tal efecto, EL CONTRATISTA deberá reemplazar a su costo y cargo todo tipo de piezas, materiales, equipos y maquinarias que, sin limitación: i) presenten defectos; ii) se encuentren en mal estado; iii) no cumplan con las condiciones de calidad y seguridad; o iv) afecten el óptimo funcionamiento de la OBRA. La enunciación efectuada precedentemente es a solo título de ejemplificativo, debiendo EL CONTRATISTA realizar todos aquellos actos tendientes a garantizar el óptimo funcionamiento de la OBRA a su costo y cargo.

En caso que durante el Plazo de Garantía se verificaren fallas, roturas, averías y/o mal funcionamiento de las instalaciones de la OBRA sobre los materiales, equipos o provisiones a cargo de EL CONTRATISTA, riesgos sobre la seguridad de las personas o afecten al medio ambiente, el CONTRATISTA deberá realizar todas las acciones necesarias para reparar o solucionar tales defectos dentro de los tres (3) días de notificado por PAMPA ENERGIA S.A. A los efectos establecidos en la presente cláusula la notificación se realizará mediante un llamado telefónico, confirmando dicho llamado vía e-mail al número y dirección electrónica designado por EL CONTRATISTA al efecto.

En caso que EL CONTRATISTA no repare o solucione tales defectos en el plazo indicado en el párrafo anterior, PAMPA ENERGIA S.A. podrá ejecutar por sí o a través de terceros los trabajos necesarios para subsanar las fallas o corregir el mal funcionamiento de las instalaciones, en ambos casos, a cuenta y cargo de EL CONTRATISTA con más un fee del 20% por costos administrativos y ejecutar la Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación, en caso de corresponder.

En caso que las fallas roturas, averías y/o mal funcionamiento de las instalaciones de la OBRA sobre los materiales, equipos o provisiones a cargo de EL CONTRATISTA, y/o riesgos sobre la seguridad de las personas o afecten al medio ambiente, EL CONTRATISTA deberá presentarse en sitio a dar inicio a la solución de las fallas o corregir el mal funcionamiento dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado por PAMPA ENERGIA S.A. A los efectos establecidos en la presente cláusula la notificación se realizará mediante un llamado telefónico, confirmando dicho llamado vía e-mail al número y dirección electrónica designado por EL CONTRATISTA al efecto. En caso que EL CONTRATISTA no se presente en el plazo indicado anteriormente, será pasible de la aplicación de una penalidad de Dólares Estadounidenses mil (USD 1.000.-) por cada día de atraso.

Dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado en sitio, EL CONTRATISTA deberá presentar un programa de trabajo para la solución de las fallas roturas, averías y/o mal funcionamiento de las instalaciones, para aprobación de PAMPA ENERGIA S.A.

En caso de no presentarse en sitio dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado y/o no cumplir el programa de trabajo comprometido, PAMPA ENERGIA S.A. podrá ejecutar por sí o a través de terceros los trabajos necesarios para subsanar las fallas o corregir el mal funcionamiento de las instalaciones, en ambos casos, a cuenta y cargo de EL CONTRATISTA con más un fee del 20% por costos administrativos, pudiendo PAMPA ENERGIA S.A. ejecutar la Garantía de Sustitución de Fondo de Reparación, en caso de corresponder. Dicha intervención de PAMPA ENERGIA S.A. no eximirá de manera alguna de las obligaciones de Garantía establecidas en la OFERTA.

En caso que EL CONTRATISTA no presente el programa de trabajo o incumpla el plazo acordado en dicho programa de trabajo, será pasible de la aplicación de una penalidad de Dólares Estadounidenses tres mil (USD 3.000) por cada día de atraso.

En caso que PAMPA ENERGIA S.A. no apruebe el programa de trabajo presentado por EL CONTRATISTA y/o tenga una solución más rápida, tendrá el derecho de ejecutar por sí o a través de terceros los trabajos

necesarios para subsanar las fallas o corregir el mal funcionamiento de las instalaciones, en ambos casos, a cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

La aplicación de las penalidades previstas en la presente cláusula no afectará la aplicación de las penalidades que correspondan conforme a la OFERTA, ni eximirá a EL CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación incumplida.

Las penalidades previstas en la presente cláusula se descontarán de los pagos que se encontraren pendientes a la fecha de su aplicación y/o de los pagos futuros a realizar a EL CONTRATISTA. En caso que los montos de las penalidades antes indicadas exceden los montos a pendientes a abonar a EL CONTRATISTA se ejecutará la Garantía de Sustitución del Fondo de Reparación, en caso de corresponder.

Si durante el período de vigencia de la presente Garantía se produjeran fallas, defectos y/o en general cualquier problema en el funcionamiento de la OBRA o en los materiales, equipos e instalaciones provistas o ejecutadas por EL CONTRATISTA, ésta garantía se prorrogará automáticamente por otro período de doce (12) meses sobre el equipo, material, trabajo o instalación afectado.

Una vez finalizada la vigencia de la Garantía contemplada en la presente cláusula, EL CONTRATISTA deberá ceder a favor de PAMPA ENERGIA S.A. todas las garantías otorgadas por los proveedores y/o fabricantes de materiales, equipos, herramientas, etc. provistos por EL CONTRATISTA.

La Garantía de Funcionamiento contemplada en la presente cláusula es complementaria a lo establecido en el punto 17.5 "Garantía Técnica" de las presentes Condiciones Generales.

Si durante el Plazo de Garantía, PAMPA ENERGIA S.A. le entregara a EL CONTRATISTA repuestos y consumibles necesarios para reparar cualquier desperfecto, falla y/o roturas EL CONTRATISTA deberá reponer dichos repuestos y/o consumibles en el menor plazo posible.

16.3 Recepción Definitiva de la Obra

La Recepción Definitiva de la Obra operará, a solicitud de EL CONTRATISTA, una vez finalizado el período de Garantía de Funcionamiento establecido en el artículo anterior y que EL CONTRATISTA haya dado cumplimiento a todas las observaciones y/o trabajos pendientes incluidos en el Punch List a satisfacción de PAMPA ENERGIA S.A y las instalaciones que conforman la OBRA se encuentren en óptimo estado de funcionamiento, calidad y seguridad conforme a lo dispuesto en la OFERTA.

Asimismo, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- EL CONTRATISTA debe abonar todas las penalidades que hubieran sido aplicables antes y con posterioridad a la Recepción Provisoria de la Obra.
- EL CONTRATISTA deberá entregar (tanto por su parte y como por cada Subcontratista) una renuncia al derecho de retención a satisfacción de PAMPA ENERGIA S.A
- EL CONTRATISTA deberá entregar a PAMPA ENERGIA S.A. un certificado oficial de libre deuda previsional respecto a su personal y al de sus subcontratistas, emitido por las autoridades competentes.
- EL CONTRATISTA deberá entregar, en caso de corresponder, a PAMPA ENERGIA S.A. los correspondientes certificados de disposición final de los residuos derivados de la ejecución de la OBRA.

- EL CONTRATISTA deberá ceder las garantías otorgadas por los fabricantes de las herramientas, materiales y equipos provistos por EL CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA.
- EL CONTRATISTA deberá entregar a PAMPA ENERGIA S.A. la documentación necesaria que acredite que ninguno de los equipos o materiales utilizados se encuentra sujeto a algún gravamen.
- EL CONTRATISTA haya entregado la totalidad de la documentación específica de la OBRA y entregado los planos y documentación “conforme a obra” de conformidad con lo requerido en las Condiciones Particulares y/o las Especificaciones Técnicas.

La Recepción Definitiva de la Obra por parte de PAMPA ENERGIA S.A. no limitará la responsabilidad del CONTRATISTA, manteniéndose vigente, entre otras, las obligaciones de indemnidad definidas en la OFERTA.

La Recepción Definitiva de la Obra no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad conforme a lo dispuesto en los artículos 1273, 1274, 1275 y 1277 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

17. - GARANTIAS

17.1 Garantía de Fiel Cumplimiento

En caso de requerirse en las Condiciones Particulares del Concurso Privado de Precios, EL CONTRATISTA deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento de las obligaciones asumidas por el presente, cuyo importe será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la OBRA, la que, hasta el momento de su devolución, no devengará interés ni actualización de su monto a favor de EL CONTRATISTA. Esta garantía deberá ser constituida conforme a lo dispuesto en el Anexo A “Seguros” de las presentes Cláusulas Generales.

En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, PAMPA ENERGIA S.A. podrá, a su solo juicio, resolver la OFERTA y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La garantía será presentada en original y con firma certificada por escribano público (personería y facultades) dentro de los diez (10) días a contar desde la adjudicación de la OFERTA. Para su liberación deberá anticiparse el pedido por nota con una antelación no menor a quince (15) días de la Recepción Provisoria de la Obra.

La falta de presentación de la garantía impedirá el inicio de la OBRA sin que ello implique prórroga alguna de los plazos previstos en el Plan de Obra. La presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento será condición para el pago de cualquier anticipo.

17.2 Garantía de Anticipo

Cuando PAMPA ENERGIA S.A. entregue a EL CONTRATISTA anticipos, EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía a través de uno de los mecanismos contemplados en el Anexo A “Seguros” por un valor equivalente al anticipo entregado. La Garantía de Anticipo deberá mantenerse vigente hasta la Recepción Provisoria de la Obra.

La garantía será presentada en original certificado por escribano público (personería y facultades), juntamente con la presentación de la factura correspondiente al anticipo, siendo condición para el pago del anticipo la presentación de la garantía.

17.3 Garantía de Tenencia

Cuando PAMPA ENERGIA S.A. entregue a EL CONTRATISTA equipamiento, materiales, maquinaria u otros bienes de su propiedad para su utilización en la ejecución de la OBRA o para su reparación o reacondicionamiento o cualquier otro uso, fuera de los predios de propiedad de PAMPA ENERGIA S.A., EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía por la tenencia y posterior devolución de dichos bienes.

Dicha garantía se tomará por un valor equivalente al de los bienes entregados, cuyo valor unitario y listado será indicado en el Pliego de Condiciones Particulares o informado con posterioridad de PAMPA ENERGIA S.A.

La garantía será presentada en original y con firma certificada por escribano público (personería y facultades), en forma previa a la entrega de los bienes objeto de la presente Cláusula.

La entrega y devolución de los bienes previstos en la presente cláusula, se hará constar en Acta de Entrega y/o Recepción según corresponda, firmada por ambas partes de conformidad.

Esta garantía se liberará dentro de los quince (15) días de la devolución de los bienes por parte de EL CONTRATISTA y el Acta de Recepción de los mismos firmada por PAMPA ENERGIA S.A. de conformidad.

En caso de pérdida, robo, hurto o extravío de los bienes objeto de la presente garantía, EL CONTRATISTA deberá notificar en forma inmediata dicha circunstancia a PAMPA ENERGIA S.A. y, en su caso, efectuar la denuncia penal correspondiente.

17.4 - Garantía de sustitución fondo de reparos

EL CONTRATISTA deberá constituir una Garantía para Fondo de Reparo por un importe equivalente al diez por ciento (10) del monto total de la OBRA. La misma será constituida de alguna de las formas establecidas en el Anexo A "Seguros" de las Cláusulas Generales.

Esta garantía será entregada con posterioridad al último certificado de OBRA y antes de la Recepción Provisoria de la Obra, siendo su entrega condición para el otorgamiento de la Recepción Provisoria de la Obra.

En caso de mala calidad de los materiales, vicios de construcción o mal funcionamiento de las instalaciones detectados con posterioridad a la Recepción Provisoria de la Obra y antes de su Recepción Definitiva, PAMPA ENERGIA S.A. podrá ejecutar la Garantía previa intimación a EL CONTRATISTA para que repare los vicios dentro de los quince (15) días de la intimación, no limitando este hecho la responsabilidad de EL CONTRATISTA por las obligaciones incumplidas. PAMPA ENERGIA S.A. se reserva las acciones que

pudieran corresponderle por la totalidad de los gastos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de EL CONTRATISTA.

17.5 Garantía técnica

EL CONTRATISTA asume expresamente total responsabilidad técnica por la ejecución de la OBRA, mantenimientos y/o provisión de materiales y/o equipos y su correcto funcionamiento.

Esta garantía técnica no será modificada por la eventual intervención de PAMPA ENERGIA S.A. y/o sus subcontratistas en el control de ingeniería, supervisión de obra, verificación de materiales, etc.

18.- COMUNICACIONES DE OBRA

18.1 - Representante Técnico de EL CONTRATISTA

Dentro de los cinco (5) días de adjudicada la ejecución de la OBRA, EL CONTRATISTA notificará a PAMPA ENERGIA S.A. los datos de la persona que designará como Representante Técnico. El Representante Técnico deberá contar con experiencia en proyectos de similar naturaleza y magnitud a la OBRA, su designación deberá ser aprobada por PAMPA ENERGIA S.A. y no podrá ser reemplazado sin aprobación de esta última.

El Representante Técnico representará y obligará a EL CONTRATISTA -sin limitaciones de monto ni de concepto- frente a PAMPA ENERGIA S.A. y estará autorizado por EL CONTRATISTA para tomar en su nombre todas las decisiones necesarias para cumplir con el objeto de la OFERTA y con la ejecución de la OBRA. Se entenderá que el Representante Técnico cuenta con amplias facultades, en calidad de mandatario, para actuar en el ejercicio de dicha representación, incluyendo, entre otras, facultades para suscribir todas las Notas de Pedido de Empresa, recibir instrucciones de PAMPA ENERGIA S.A., acordar y suscribir órdenes de cambio y realizar todo otro tipo de actos relativos a la OBRA. Todos los actos, consentimientos y documentos otorgados por el Representante Técnico se considerarán como otorgados por el mismo CONTRATISTA. Los actos u omisiones del Representante Técnico se consideran actos u omisiones del CONTRATISTA.

18.2 - Inspección

PAMPA ENERGIA S.A. designará uno o más representantes por área en la que se realicen las OBRAS, que llevarán a cabo todas las tareas de supervisión, inspección, control y seguimiento de los trabajos, servicios y prestaciones que resultan objeto de la OBRA.

Las inspecciones, podrán ser realizadas en cualquier día y horario sin previo aviso a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se compromete a brindar la mayor colaboración para facilitar dichas inspecciones. El hecho que PAMPA ENERGIA S.A. realice inspecciones no dispensará en forma alguna a EL CONTRATISTA de su responsabilidad respecto de la ejecución de la OBRA.

18.3 – Partes Diarios

EL CONTRATISTA deberá diariamente, a las 8:00 hs. brindar información correspondiente al día anterior respecto del estado y/o ejecución de la OBRA. En tal caso, EL CONTRATISTA deberá presentar a PAMPA ENERGIA S.A. un reporte dejando constancia de todo suceso acaecido en el transcurso del día anterior y que tenga relación directa con la OBRA, debiendo también brindar cualquier otra información que PAMPA ENERGIA S.A. considere necesaria.

EL CONTRATISTA deberá presentar los partes diarios indicados precedentemente, por duplicado, con membrete, firma y sello de EL CONTRATISTA.

18.4 - Libro de Comunicaciones (Físico o electrónico)

Todas las comunicaciones, notificaciones y avisos entre el CONTRATISTA y PAMPA ENERGIA S.A. deberán realizarse por escrito a través de cualquiera de los siguientes dos medios:

- a) Libro de Comunicaciones físico
- b) Herramienta informática “Gestión de Contratos”

PAMPA ENERGIA S.A. informará al CONTRATISTA el medio a través del cual se llevarán a cabo las comunicaciones en la presente contratación.

- a) Comunicación a través del “Libro de Comunicaciones”:

Las comunicaciones entre el CONTRATISTA y PAMPA ENERGIA S.A. se registrarán en libros de “Órdenes de Servicios” y “Notas de Pedido de Empresa” que se habilitarán especialmente, debidamente sellados, foliados y rubricados.

El libro de “Órdenes de Servicio” y el libro de “Notas de Pedido de Empresa” permanecerán en poder de PAMPA ENERGIA S.A.

En el Libro de Órdenes de Servicio quedarán asentadas todas las órdenes, instrucciones, comunicaciones y respuestas de PAMPA ENERGIA S.A. a EL CONTRATISTA. Las Órdenes de Servicio serán emitidas por triplicado: un ejemplar quedará en el libro de Órdenes de Servicio; otro será entregado a EL CONTRATISTA y, el tercero quedará en poder de la Inspección del SERVICIO de PAMPA ENERGIA S.A.

EL CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las Órdenes de Servicio de PAMPA ENERGIA S.A. en el plazo indicado en cada una de ellas.

En el libro de Notas de Pedido de Empresa se asentarán todas las comunicaciones, requerimientos y respuestas emitidas por EL CONTRATISTA a PAMPA ENERGIA S.A. Las Notas de Pedido de Empresa serán emitidas por triplicado: un ejemplar quedará asentado en el libro de Notas de Pedido de Empresa; otro será entregado a EL CONTRATISTA y, el tercero quedará en poder de la Inspección del SERVICIO de PAMPA ENERGIA S.A.

Siempre que los Pliegos o Especificaciones Técnicas, u otro documento contractual, prevea que EL CONTRATISTA deba comunicar alguna circunstancia o solicitud, dicha comunicación o solicitud será efectuada por escrito a través de Notas de Pedido de Empresa.

- b) Comunicación a través de la Herramienta informática “Gestión de Contratos”:

Se deberá ingresar a la misma mediante la siguiente url:

<https://pampaenergiasfprd.cpp.cfapps.us10.hana.ondemand.com/site/PAMPA-APPS#Shell-home>.

PAMPA ENERGIA S.A. y el CONTRATISTA podrán acceder a los documentos intercambiados y a los registros de comunicaciones realizadas en la dirección de url arriba mencionada. En la misma quedarán asentadas todas las órdenes, instrucciones, comunicaciones y respuestas de PAMPA ENERGIA S.A. a EL CONTRATISTA, como todas las comunicaciones, requerimientos y respuestas emitidas por el CONTRATISTA a PAMPA ENERGIA S.A.

En las comunicaciones enviadas por PAMPA ENERGIA S.A. al CONTRATISTA a través de esta herramienta, quedarán asentadas todas las órdenes, instrucciones, comunicaciones y respuestas de PAMPA ENERGIA S.A. a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las Órdenes de Servicio de PAMPA ENERGIA S.A. enviadas en forma electrónica en el plazo indicado en cada una de ellas.

Por su parte, EL CONTRATISTA enviará como Pedido de Empresa todas las comunicaciones, requerimientos y respuestas emitidas a PAMPA ENERGIA S.A.

Siempre que en los Pliegos o Especificaciones Técnicas, u otro documento contractual, se prevea que EL CONTRATISTA deba comunicar alguna circunstancia o solicitud, dicha comunicación o solicitud será efectuada, a través de Pedidos de Empresa enviados por la herramienta informática "Gestión de Contratos".

Cualquier comunicación, notificación o aviso enviado por cualquiera de las partes a través de los medios mencionados anteriormente se considerará entregado y efectivo en la fecha de envío, a menos que se especifique lo contrario.

Cualquier cambio en los medios de comunicación a usar durante el contrato, deberá contar con el consentimiento de Pampa por escrito.

19.- DERECHOS, PERMISOS, LICENCIAS

EL CONTRATISTA deberá obtener, a su costo y cargo, todas las autorizaciones, permisos y/o habilitaciones exigidos por las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales que fueren necesarias para la ejecución de la OBRA. El hecho de que EL CONTRATISTA tenga a su cargo la obtención de dicha documentación no justificará atrasos y/o incumplimientos en la ejecución de la OBRA, salvo que demostrare que la no obtención o la demora en obtener dichas autorizaciones, permisos y/o habilitaciones Nacionales y/o Provinciales y/o Municipales no es imputable a culpa o negligencia de EL CONTRATISTA.

PAMPA ENERGIA S.A. deberá prestar toda la colaboración razonable que se le requiera para la obtención de dichas autorizaciones, permisos y/o habilitaciones Nacionales y/o Provinciales y/o Municipales.

Si por la naturaleza de los trabajos a realizarse EL CONTRATISTA debiera confeccionar y presentar planos, croquis u otros diseños, los mismos deberán estar firmados por profesionales debidamente matriculados y visados por los Colegios Profesionales de la jurisdicción correspondiente. Asimismo, los profesionales intervinientes deberán acreditar ante PAMPA ENERGIA S.A. el pago de su matrícula al día, como así también el de sus respectivos aportes jubilatorios a la Caja de Jubilaciones correspondiente. La inscripción aludida precedentemente, deberá efectuarse en un todo de acuerdo con las Leyes, Reglamentos y Procedimientos que regulen la profesión correspondiente dentro de la jurisdicción en cuestión.

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad por la calidad técnica de la información y documentación a presentar, y por cumplimiento estricto de los plazos fijados a tal efecto.

20.- PERSONAL

El personal empleado por EL CONTRATISTA para la ejecución de la OBRA deberá ser de una calidad tal, que permita realizar todas las tareas encomendadas con el máximo de eficiencia demostrando, además, la

mejor disposición en el desarrollo de las tareas.

PAMPA ENERGIA S.A. podrá, en cualquier momento y a su solo criterio, solicitar el reemplazo de un empleado de EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas, en caso de actitudes reñidas con la disciplina, moral o buenas costumbres, las normas internas incluidas como Anexos B y C y las instrucciones operativas de PAMPA ENERGIA S.A., debiendo EL CONTRATISTA proceder a su reemplazo dentro del perentorio plazo de noventa y seis (96) horas sin que ello dé lugar a la modificación en los plazos de ejecución de la OBRA y/o indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá presentar, antes de la iniciación de la OBRA, la nómina del personal (propio y/o de sus subcontratistas) que cumplirá funciones dentro de las instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A. como así también, su domicilio y documento de identidad. Los mismos deberán presentar su identificación personal a fin de ser examinados a efectos de comprobar su identidad, antes del inicio de la OBRA, reservándose PAMPA ENERGIA S.A. el derecho de solicitar el reemplazo de cualquiera de los operarios o empleados presentados en dicha nómina. Toda modificación a dicha nómina deberá ser aprobada por PAMPA ENERGIA S.A. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento y requerimientos de ingreso a las instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A.

EL CONTRATISTA responderá por la conducta que observe su personal y el de sus subcontratistas como así también, por los deterioros, desordenes o cualquier hecho anormal derivado de la conducta del mismo y tendrá plena responsabilidad por los reclamos que resulten de hechos o actos cometidos por el personal a su cargo, extendiéndose a los reclamos por lesiones, muerte o daño a la propiedad del personal de PAMPA ENERGIA S.A. o de terceros.

El personal de EL CONTRATISTA deberá estar integrado por personas de nacionalidad argentina o naturalizados o extranjeros con visa de trabajo y documentación personal en regla, en un todo de acuerdo con la legislación que regula la materia.

21.- CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

EL CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento, tanto respecto a su personal como al de sus subcontratistas, con la totalidad de las normas que regulan la materia laboral, previsional y Salud e Higiene Laboral. EL CONTRATISTA mensualmente deberá presentar la totalidad de los documentos que acrediten el pago de los salarios y las cargas sociales, y toda la documentación que acredite el cumplimiento de las leyes y normas vigentes y podrá retener una fotocopia de los mismos.

EL CONTRATISTA deberá acreditar la existencia de una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular.

Asimismo, deberá presentar a PAMPA ENERGIA S.A. constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los trabajadores a su cargo y deberá acreditar tal extremo en cada oportunidad en que contrate un nuevo dependiente.

Mensualmente, EL CONTRATISTA deberá presentar a PAMPA ENERGIA S.A. constancia de pago de las remuneraciones abonadas al personal a su cargo, con copia firmada de los comprobantes de pago mensual al Sistema de la Seguridad Social, y la vigencia de la cobertura por Riesgo de Trabajo (ART) exigida por el presente pliego.

Lo expuesto precedentemente se refiere a aquellas obligaciones que se encontraren vencidas al momento de presentación de la factura.

EL CONTRATISTA deberá informar mensualmente a PAMPA ENERGIA S.A. las altas y bajas del personal afectado a la obra/servicio consignado: nombra completo, DNI, domicilio y CUIL del empleado.

La falta de presentación de dicha documentación facultará a PAMPA ENERGIA S.A., a la retención de las facturas correspondientes de pago hasta tanto se haya cumplido con la obligación, en cuyo caso se procederá a la liberación de dichas facturas, sin reconocimiento de actualización monetaria ni intereses de ningún tipo.

Para el caso en que EL CONTRATISTA y/o sus subcontratistas tengan o sean personal autónomo, o que no esté en relación de dependencia, deberá denunciar tal circunstancia a PAMPA ENERGIA S.A. y deberán constituir -en lugar de un seguro de riesgo de trabajo- un seguro de Accidentes Personales que cubra mínimamente muerte e incapacidad permanente total o parcial. Al momento de la contratación, deberá declarar ante la Compañía Aseguradora la actividad que se ejercerá en virtud del presente contrato.

22.- NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE.

22.1 - General

EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones y recaudos necesarios para garantizar la completa seguridad de su personal, del personal de subcontratistas, el personal de PAMPA ENERGIA S.A. y terceros; la seguridad de los bienes de PAMPA ENERGIA S.A. y de las personas antes mencionadas; el cuidado del medio ambiente y la calidad requerida por PAMPA ENERGIA S.A. durante ejecución de la OBRA.

Para tal propósito, EL CONTRATISTA deberá proteger y mantener en buenas condiciones de uso y cuidado, las plantas/ activos, las propiedades adyacentes, los materiales, suministros, maquinarias, herramientas y equipos utilizados para la ejecución de la OBRA.

EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes personales y/o daños materiales ocasionados durante la ejecución de la OBRA, imputables a negligencia y/o impericia suya y/o de su personal. Además, ante cualquier accidente/incidente deberá dar aviso en forma inmediata al representante especialmente designado por PAMPA ENERGIA S.A. y en segunda instancia al personal de CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud).

EL CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la totalidad de las normas legales vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente, y en especial debe cumplir los requisitos detallados en el Anexo B REQUISITOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATISTAS, el Anexo C - CONDICIONES DE CSMS de las presentes Condiciones Generales y las cláusulas particulares de la Especificación Técnica.

Asimismo, deberá cumplir con la Política de CSMS, la Política de Alcohol y Drogas, y procedimientos de CSMS de PAMPA ENERGIA S.A. aplicables a la ejecución de la OBRA, los que declara conocer por el solo hecho de presentar la OFERTA. EL CONTRATISTA deberá dar adecuado entrenamiento y capacitación al personal a su cargo que realice trabajos para PAMPA ENERGIA S.A. EL CONTRATISTA presentará el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), en los casos que

corresponda. También deberá cumplir con toda la documentación técnica presentada en la OFERTA, por ejemplo: procedimientos propios, análisis de riesgos, etc.

EL CONTRATISTA deberá proveer a su personal y al personal de sus subcontratistas la totalidad de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para la prestación de la ejecución de los trabajos contratados, los mismos deberán contar con las certificaciones pertinentes y cumplir en un todo de acuerdo a lo establecido en el Título VI de la Ley 19.587/72, sus complementarias y modificatorias, y las que en el futuro las sustituyan.

El responsable de Higiene y Seguridad de EL CONTRATISTA (el cual deberá ser un profesional matriculado en la jurisdicción donde se ejecute la OBRA), en conjunto con el Representante Técnico, serán los referentes ante cualquier problema de higiene y seguridad que se presente durante la ejecución de la OBRA. Ambos serán también los encargados de corregir las situaciones que impliquen desvíos en los procedimientos y normas de seguridad de PAMPA ENERGIA S.A.

Todo el personal de EL CONTRATISTA, propio o subcontratado, que no cumpla y/o desconozca la Política de CSMS, la Política de Alcohol y Drogas y/o los procedimientos de CSMS de PAMPA ENERGIA S.A. aplicables al servicio, será retirado del sitio de ejecución de la OBRA, responsabilizándose EL CONTRATISTA por los perjuicios que ello ocasione.

El CONTRATISTA deberá cumplimentar, en forma obligatoria, la confección de las estadísticas de CSMS indicadas en el Anexo C - CONDICIONES DE CSMS.

22.2 - Obligaciones de EL CONTRATISTA en caso de accidentes del trabajo de su personal y del personal de sus subcontratistas.

En caso de ocurrir un accidente en instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A., en el trayecto entre instalaciones de la misma o en los sitios indicados por PAMPA ENERGIA S.A. donde se preste efectivamente el servicio, o "in itinere", EL CONTRATISTA procederá a denunciar inmediatamente dicho accidente fehacientemente a su compañía de seguros y/o a su ART, según corresponda. EL CONTRATISTA entregará una copia de dicha denuncia al representante de PAMPA ENERGIA S.A. dentro de los dos (2) días de ocurrido el accidente.

EL CONTRATISTA, debe dar aviso inmediato del accidente a su ART, al Fiscal de la OBRA y activar el rol de emergencia. Asimismo, si en las instalaciones de PAMPA ENERGIA S.A. donde ocurrió el accidente existe Servicio Médico, y dicho servicio está funcionando en el horario del accidente, EL CONTRATISTA debe dar también aviso inmediato a dicho servicio para la atención primaria del accidentado.

Una vez producida el alta del accidentado, EL CONTRATISTA deberá informar a PAMPA ENERGIA S.A. y entregarle copia del alta médica emitida por su ART.

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a PAMPA ENERGIA S.A. de todo daño y perjuicio derivado de accidentes laborales de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.

22.3 - Daños al Medio Ambiente

Todo impacto ambiental originado en fallas de tarea o actividad prestada por EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, con motivo de la ejecución de la OBRA, serán de exclusiva responsabilidad de EL

CONTRATISTA, quien se obliga a mantener indemne a PAMPA ENERGIA S.A. y a pagar todos los gastos de remediación ambiental, multas, sanciones y/o cualquier otra erogación derivada directa o indirectamente de tales daños.

22.4 – Residuos y sobrantes de OBRA

EL CONTRATISTA deberá gestionar los residuos, desechos y/o sobrantes de la OBRA, generados como resultado y/o consecuencia de la ejecución de la misma (en adelante, los “RESIDUOS”), en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la normativa nacional, provincial y municipal vigente y los estándares de PAMPA ENERGIA S.A. aplicables, los cuales EL CONTRATISTA, por la presentación de su OFERTA, declara conocer y aceptar y tener pleno conocimiento en todo su alcance. La disposición final de los residuos es responsabilidad de PAMPA ENERGIA S.A.

El CONTRATISTA no podrá en ningún caso almacenar ni abandonar RESIDUOS fuera del alcance de la OBRA dentro de los establecimientos de PAMPA ENERGIA S.A.

EL CONTRATISTA solamente podrá disponer RESIDUOS en los recipientes y sitios que PAMPA ENERGIA S.A. indique.

23.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. LEGISLACIÓN APLICABLE

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones referentes a la protección del medio ambiente aplicables en el lugar de ejecución de la OBRA.

EL CONTRATISTA adoptará todas las medidas conducentes a minimizar los impactos ambientales en la ejecución de la OBRA, debiendo dar cumplimiento a todas las normas y regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden nacional, provincial y municipal y las indicaciones que impartan en tal sentido.

Es política de PAMPA ENERGIA S.A. incluir en el cumplimiento de sus normas e instrucciones de trabajo de Medio Ambiente a los terceros contratistas que actúan en su nombre. Se consideraran entonces según las particularidades y características de las obras que se contraten las obligaciones correspondientes.

Si la obra objeto de la contratación requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, EL CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de protección del medio ambiente que surjan de sus resultados y conclusiones, entendiéndose que tal actividad es parte constitutiva del desarrollo de los trabajos y no un agregado complementario.

El incumplimiento de las obligaciones precitadas, facultará a PAMPA ENERGIA SA. a la retención de las sumas pendientes de pago hasta tanto se haya cumplido con la obligación, en cuyo caso se procederá a la liberación de dichas facturas, sin reconocimiento de actualización monetaria ni intereses de ningún tipo. Ello, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que pudieran corresponder.

25.- CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

EL CONTRATISTA mensualmente deberá presentar la documentación requerida en las presentes Condiciones Generales, así como las que se requieran en las Condiciones Particulares y/o en las Especificaciones Técnicas, necesarias para el adecuado seguimiento y control de la ejecución de la OBRA y

el cumplimiento de la normativa vigente, en el domicilio de PAMPA ENERGIA S.A. o en el que ésta designe. PAMPA ENERGIA S.A., por sí o por terceros, revisará dicha documentación.

Asimismo, PAMPA ENERGIA S.A. o quien ésta autorice, podrá requerir la presentación de la documentación que estime conveniente, de acuerdo a lo establecido en el presente, y EL CONTRATISTA estará obligado a presentarla en el plazo de setenta y dos (72) horas. Si EL CONTRATISTA no cumpliera con la obligación anteriormente mencionada, PAMPA ENERGIA S.A. retendrá toda suma adeudada a EL CONTRATISTA hasta tanto este subsane dicho incumplimiento.

26.- SEGUROS

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las Exigencias de Seguros a Contratistas del Anexo A y que correspondan al tipo de actividad a desarrollar y/o los requeridos por la normativa vigente.

Adicionalmente a los seguros exigidos por ley, El CONTRATISTA deberá contratar todos los seguros previstos en las Condiciones Particulares y entregar a PAMPA ENERGIA S.A. o a la oficina de control designada a tal efecto toda la documentación que corresponda.

27.- MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA se producirá por el mero vencimiento de los plazos pactados. Queda convenido que PAMPA ENERGIA S.A. no incurrirá en ningún caso en mora automática.

En caso que EL CONTRATISTA deba abonar alguna suma en favor de PAMPA ENERGIA S.A., incluyendo pero no limitándose a multas o penalidades, o gastos incurridos por PAMPA ENERGIA S.A. respecto de las cuales deba responder EL CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en las presentes Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y/o cualquier otra documentación contractual, la mora se producirá de puro derecho al vencimiento de la fecha fijada para el pago. La mora en el pago por parte de EL CONTRATISTA devengará un interés equivalente a la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina con más un cinco por ciento (5%) anual.

28.- PENALIDADES

28.1-Generalidades:

EL CONTRATISTA será responsable del pago de las penalidades determinadas en este, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Las penalidades aquí previstas son acumulativas por cada incumplimiento, y no podrán exceder en su conjunto el diez por ciento (10%) del precio, actuando éste como límite total. Alcanzado dicho tope PAMPA ENERGIA S.A. podrá rescindir el acuerdo, sin necesidad de interpelación previa alguna por culpa de EL CONTRATISTA.

PAMPA ENERGIA S.A. más allá de la aplicación de la penalidad podrá rescindir la OBRA en los términos de la Cláusula 32 de las presentes CLÁUSULAS GENERALES, por culpa de EL CONTRATISTA.

PAMPA ENERGIA S.A., sin perjuicio de cualquier otro método de cobranza, podrá reembolsarse las cantidades debidas en concepto de penalidades mediante deducción en los certificados y facturas de EL

CONTRATISTA o a través de la compensación de cualquier monto que PAMPA ENERGIA S.A. adeude a EL CONTRATISTA.

El pago o la deducción de las penalidades no relevará a EL CONTRATISTA de su obligación de cumplir la ejecución de la OBRA. En igual sentido, el pago o la deducción de las penalidades no relevarán a EL CONTRATISTA del cumplimiento de sus demás obligaciones y responsabilidades en virtud de la OFERTA. Además del pago de las penalidades antedichas, EL CONTRATISTA deberá indemnizar a PAMPA ENERGIA S.A. por la totalidad de los daños y/o perjuicios que su incumplimiento le hubiera ocasionado, incluyendo los mayores costos, que, por cualquier concepto, demanden la ejecución de los trabajos no realizados por EL CONTRATISTA, sujeto a las responsabilidades establecidas en el presente.

Las multas/penalidades previstas contractualmente, constituyen un ajuste al valor del servicio, en virtud de lo cual quedan alcanzadas con IVA y percepciones, de corresponder estas últimas.

En caso de que PAMPA ENERGIA S.A. resolviese la ejecución de la OBRA por incumplimiento de EL CONTRATISTA, este último sin perjuicio de lo establecido precedentemente, deberá abonar a PAMPA ENERGIA S.A. las multas correspondientes al período comprendido entre la fecha estipulada para la finalización de la ejecución de la OBRA y la fecha de resolución.

28.2 - Régimen de Penalidades:

Salvo ampliación y/o modificación efectuada en las Condiciones Particulares, el régimen de penalidades aplicable a la OBRA será:

- a) Si EL CONTRATISTA no finalizara la ejecución de los Hitos conforme a los plazos indicados en el Plan de Obras, PAMPA ENERGIA S.A. podrá aplicarle una multa por un monto equivalente al dos por ciento (2%) de la valorización correspondiente al Hito en cuestión por semana de atraso o fracción mayor a 3 (tres) días.
- b) Si EL CONTRATISTA no finalizara la Obra en el plazo estipulado para tal fin, PAMPA ENERGIA S.A. podrá aplicarle una multa por un monto equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la Obra, por semana de atraso o fracción mayor a tres (3) días.
- c) Si EL CONTRATISTA no cumple con cualquiera de las disposiciones referidas a la Seguridad y al Medio Ambiente establecidas en: (i) el Pliego (ii) las instalaciones donde se llevarán a cabo los trabajos (iii) la normativa Nacional, Provincial o Municipal que regula la materia, PAMPA ENERGIA S.A. podrá aplicarle una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la facturación total autorizada del mes que corresponda su aplicación por evento, hasta alcanzar un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la facturación total autorizada del mes que corresponda. En caso que las penalidades a aplicar en un mes determinado excedieren el límite antedicho, el excedente será descontado de las facturaciones mensuales subsiguientes hasta que se deduzca el total de la penalidad aplicada.
- d) Cuando por incapacidad operativa, EL CONTRATISTA no pudiese cumplir con un trabajo/servicio ordenado por PAMPA ENERGIA S.A., esta última lo efectuará por sí o por terceros con cargo a EL CONTRATISTA con más un veinte por ciento (20 %) en concepto de gastos administrativos.

- e) En caso de pérdida, extravío, robo o hurto de materiales entregados por PAMPA ENERGIA S.A., EL CONTRATISTA, deberá abonar a PAMPA ENERGIA S.A. su valor de reposición dentro de los diez (10) días de cursada la notificación respectiva. Si vencido el plazo anterior, EL CONTRATISTA, no hubiera abonado el valor de reposición de los bienes, PAMPA ENERGIA S.A. estará facultada para ejecutar la Garantía de Tenencia.
- f) Si EL CONTRATISTA no cumpliera por con lo establecido en una Orden de Servicio emanada por PAMPA ENERGIA S.A. o superara el plazo de respuesta establecido en la OFERTA, PAMPA ENERGIA S.A. podrá aplicarles una multa equivalente al cinco por ciento (5 %) de la facturación total autorizada del mes que corresponda su aplicación, hasta alcanzar un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la facturación total autorizada del mes que corresponda.
- g) Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a los plazos fijados en la OFERTA para la entrega de la documentación, se devengará la penalidad equivalente al diez por ciento (5%) de la facturación total autorizada del mes que corresponda su aplicación por evento, hasta alcanzar un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la facturación total autorizada del mes que corresponda, por cada día de atraso respecto de cada documento respecto del cual se registre la demora.
- h) Si la demora en la entrega de la documentación establecida en la OFERTA por parte del CONTRATISTA se produjera previo al inicio de la OBRA y esta circunstancia impidiera el inicio de la misma, se devengará la penalidad equivalente al uno por ciento (1 %) del monto total de la Obra, por semana o fracción mayor de tres (3) días.

29.- FUERZA MAYOR

La tolerancia de PAMPA ENERGIA S.A respecto de cualquier incumplimiento de EL CONTRATISTA, no podrá interpretarse como una renuncia a sus derechos.

La expresión Caso Fortuito y Fuerza Mayor tendrá el significado asignado por el artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si EL CONTRATISTA se viese afectado por hechos calificados como Caso Fortuito y Fuerza Mayor, deberá comunicarlo a PAMPA ENERGIA S.A. tan pronto como le sea posible y nunca más allá de cuarenta y ocho (48) horas de su ocurrencia o de haber tomado conocimiento del hecho generador de tal situación. El incumplimiento del deber de informar en el plazo indicado, implicará, para EL CONTRATISTA, la pérdida del derecho de invocar Caso Fortuito y Fuerza Mayor para justificar cualquier demora o incumplimiento de sus obligaciones.

No serán causales de caso fortuito o fuerza mayor:

- i) las condiciones meteorológicas adversas usuales en la zona de obra,
- ii) escasez de materiales;
- iii) retrasos o incumplimientos de los subcontratistas (incluyendo pero no limitándose a transportistas) de EL CONTRATISTA;
- iv) reclamos sindicales y/o laborales, huelgas y cualquier otra acción de fuerza que impida o afecte la ejecución de la Obra que no sea imputable a PAMPA ENERGIA S.A.;
- v) piquetes, cortes de ruta, impedimentos en el acceso a la zona de Obra y/o cualquier otra actividad de comunidades locales por reclamos dirigidos o imputables al CONTRATISTA.

En caso que la Obra fuese suspendida por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, PAMPA ENERGIA S.A. no deberá abonar a EL CONTRATISTA durante dicha suspensión costo o indemnización alguna. Cada parte asumirá sus propios costos, incluida en el caso de EL CONTRATISTA, la mayor permanencia en Obra.

En caso que la suspensión se prolongare por más de treinta (30) días corridos, PAMPA ENERGIA S.A. estará facultada a resolver el contrato en forma anticipada, PAMPA ENERGIA S.A. no deberá abonar a EL CONTRATISTA costo o indemnización alguna, con exclusión de los montos adeudados por los servicios ya concluidos y recibidos.

En caso que se produzca la resolución anticipada de la ejecución de los trabajos conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, EL CONTRATISTA deberá ceder a favor de PAMPA ENERGIA S.A., las subcontrataciones y/u órdenes de compra que tuviera a tal fecha que PAMPA ENERGIA S.A. le indique.

30.- OBRADOR, DEPÓSITO Y OFICINAS

EL CONTRATISTA deberá tener en la zona de la OBRA un obrador de las características adecuadas según el tipo de obra, para realizar todas aquellas tareas que no puedan ser hechas en la vía pública.

De acuerdo a las particularidades de la OBRA, deberá contar con un ámbito adecuado de oficinas donde desarrollará sus tareas técnicas - administrativas y donde se mantendrá toda la documentación técnica necesaria para la obra.

En esas oficinas se deberá prever espacios adecuados para que la Inspección pueda realizar las tareas de control.

Deberá contar con depósitos techados para materiales que requieran ser depositados bajo techo y serán suficientemente seguros para impedir hurtos y/o deterioros de materiales y/o equipos. Contarán con estanterías para estibar adecuadamente los accesorios menores como válvulas, flexibles, accesorios de electrofusión, etc. Si es necesario, a juicio PAMPA ENERGIA S.A., se proveerá vigilancia permanente.

Deberá contar con baño, vestuarios y demás comodidades para su personal según las exigencias vigentes de las normas de seguridad e higiene.

Está expresamente prohibido el uso de la vía pública para las instalaciones mencionadas en este artículo.

31.- GASTOS DE AGUA Y ENERGÍA PARA LA OBRA

PAMPA ENERGIA S.A. no proveerá agua ni energía eléctrica para la OBRA.

Los gastos de agua y energía eléctrica para la construcción y para los servicios, como así también los derivados de las gestiones necesarias para acceder a dichos servicios estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

32.- RESOLUCION ANTICIPADA

a) En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones a su cargo bajo la presente OFERTA, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes, PAMPA ENERGIA S.A.

notificará a EL CONTRATISTA para que en un plazo razonable según la naturaleza de los trabajos y las necesidades operativas de PAMPA ENERGIA S.A. subsane dicho incumplimiento. Si EL CONTRATISTA no subsanare el incumplimiento dentro del plazo indicado por PAMPA ENERGIA S.A., esta última estará facultada para resolver el contrato.

b) Asimismo, PAMPA ENERGIA S.A. podrá unilateralmente dar por resuelto el contrato y terminada la realización de la Obra en todo momento, sin invocar causa, sin que medie incumplimiento de EL CONTRATISTA, inclusive antes de la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos objeto del presente. En este caso, PAMPA ENERGIA S.A. notificará tal decisión a EL CONTRATISTA mediante aviso por escrito con por lo menos quince (15) días de anticipación. Exclusivamente en caso de resolución del contrato sin causa, PAMPA ENERGIA S.A. únicamente deberá abonar a EL CONTRATISTA los siguientes conceptos: i) Los trabajos ejecutados y aprobados a satisfacción de PAMPA ENERGIA S.A. hasta el momento de la rescisión anticipada; ii). los costos incurridos por EL CONTRATISTA en la compra de materiales que hubiere adquirido para la realización de los trabajos, los cuales deberán ser fehacientemente acreditados por EL CONTRATISTA, con la documentación correspondiente. En este caso, a sola discreción de PAMPA ENERGIA S.A., PAMPA ENERGIA S.A. y EL CONTRATISTA firmarán un acuerdo por escrito especificando los mencionados costos en i) y ii) de esta cláusula, así como la fecha de entrega de los materiales indicados en (ii) por parte de EL CONTRATISTA a PAMPA ENERGIA S.A. EL CONTRATISTA no podrá reclamar costos distintos de los mencionados precedentemente, como así tampoco indemnización alguna por daños o perjuicios con motivo de la rescisión anticipada.

c) PAMPA ENERGIA S.A. podrá resolver la contratación de pleno derecho y sin necesidad de intimación previa alguna, mediante una simple notificación por escrito a EL CONTRATISTA cuando ocurra alguna de las causales que se mencionan a continuación:

- En caso que EL CONTRATISTA incurriese en multas por más del 10% del valor total de la Oferta de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 28.
- Por haber EL CONTRATISTA subcontratado la ejecución de los trabajos, en todo o en parte, o haber cedido la presente Oferta o cualquiera de los derechos derivados del mismo, sin la previa autorización de PAMPA ENERGIA S.A. dada por escrito.
- Por el cambio de titularidad del cincuenta por ciento (50%) o más de las acciones o cualquier transferencia de control de EL CONTRATISTA.
- Por la insolvencia de EL CONTRATISTA o en caso que haya sido declarado en Concurso Preventivo de Acreedores o Quiebra.
- En caso que EL CONTRATISTA incurriese en algún incumplimiento respecto de las disposiciones de Calidad Seguridad y Medio Ambiente establecidas por PAMPA ENERGIA S.A.
- En caso que un evento de Fuerza Mayor se prolongase más de treinta (30) días continuos.

En ninguno de los supuestos mencionados en esta cláusula EL CONTRATISTA podrá reclamar el pago de ningún costo, indemnización, daños y perjuicios alguno.

NOTA: Cualquiera sea el motivo de resolución anticipada, PAMPA ENERGIA S.A. sólo estará obligada a abonar a EL CONTRATISTA los trabajos efectivamente realizados por éste y debidamente aprobados por PAMPA ENERGIA S.A., no cabiendo otro tipo de resarcimiento y/o indemnización de especie alguna.

En caso de que PAMPA ENERGIA S.A. hubiera abonado algún anticipo, EL CONTRATISTA no estará facultado para retenerlo con motivo de la resolución anticipada con fundamento en alguna de las causales establecidas en el presente artículo.

33.- CESIÓN

EL CONTRATISTA no podrá ceder total y/o parcialmente sin la autorización por escrito de PAMPA ENERGIA S.A. ninguno de los derechos ni obligaciones que deriven de la ejecución de la OBRA.

PAMPA ENERGIA S.A. podrá ceder los derechos y obligaciones relacionados con la contratación para la ejecución de la OBRA total o parcialmente sin necesidad de autorización alguna, bastando al efecto la notificación al CONTRATISTA.

34.- CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA, su personal y los Subcontratistas y el personal de éstos, manejarán con absoluta confidencialidad toda información vinculada directa o indirectamente a cuestiones empresariales y/u operacionales. La confidencialidad alcanzará la OFERTA y a las obligaciones y derechos de ambas partes que deriven de éste. El compromiso de confidencialidad sólo podrá ser exceptuado mediante autorización previa y por escrito de PAMPA ENERGIA S.A., siendo responsable EL CONTRATISTA por toda violación a dicho compromiso por cualquiera de las personas arriba indicadas.

Finalizada la relación contractual por cualquier causa que fuere, el CONTRATISTA deberá devolver a PAMPA ENERGIA S.A. toda la documentación entregada por ésta para la ejecución de la OBRA, incluyendo cualquier copia que hubiera efectuado y destruir cualquier copia adicional en cualquier soporte que fuera.

EL CONTRATISTA, su personal, los Subcontratistas y el personal de éstos deberán cumplir con la obligación de confidencialidad hasta cinco (5) años posteriores a la fecha en que, por cualquier motivo, cese la relación contractual con PAMPA ENERGIA S.A.

35.- IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVAMENES

Todas las contribuciones, gravámenes, impuestos directos e indirectos y tasas, nacionales, provinciales y/o municipales que graven cualquier actividad o hecho imponible que derive de la celebración de la contratación y/o relacionado con la ejecución de la OBRA (incluyendo tanto los que graven directamente los ingresos como las utilidades o patrimonio) estarán a cargo de EL CONTRATISTA, no asumiendo PAMPA ENERGIA S.A. ninguna obligación fiscal al respecto. Cualquier impuesto o gravamen que grave la ganancia o utilidades de EL CONTRATISTA estará en cabeza de éste, no pudiendo ser trasladado a PAMPA ENERGIA S.A.

Todas las contribuciones y/o aportes de los profesionales intervinientes en la ejecución de la OBRA, correspondientes a los Colegios y/o Consejos Profesionales, cualquiera sea la etapa de la obra de que se trate, son a cargo de EL CONTRATISTA. Ello es así independientemente de la especialidad del profesional interviniente, y cualquiera sea la jurisdicción donde se desarrollen las tareas.

PAMPA ENERGIA S.A. estará facultada a practicar al momento de pagar a EL CONTRATISTA todas las retenciones o deducciones que correspondan de acuerdo a la legislación aplicable sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte de EL CONTRATISTA. Esta mención también resulta aplicable en el caso que EL CONTRATISTA sea un sujeto del exterior.

36.- LICENCIAS DE SOFTWARE, PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL CONTRATISTA deberá contar con la debida autorización conforme a las leyes que regulan la materia para la utilización de licencias de software, patentes, diseños y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que sea necesario para la ejecución de la OBRA.

EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso reclamar pago alguno a PAMPA ENERGIA S.A. por estos conceptos, todos los cuales se entienden incluidos en el Precio. La oferta presentada por EL CONTRATISTA debe contemplar el uso de todas las Licencias de Software, patentes y cualquier otro derecho que sea necesario.

En ningún caso PAMPA ENERGIA S.A. será responsable por los reclamos que terceros pudieran efectuar respecto al uso del software, patentes, diseños y/o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que EL CONTRATISTA utilice para la ejecución de la OBRA o que haya provisto a PAMPA ENERGIA S.A. para su uso como parte de la OBRA o para su posterior operación y mantenimiento. Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a defender y mantener indemne a PAMPA ENERGIA S.A. por cualquier reclamo que terceros pudieran efectuar en este sentido.

EL CONTRATISTA cede y transfiere en forma gratuita a PAMPA ENERGIA S.A. todos los derechos de propiedad intelectual correspondiente a los informes, planos y cualquier otro documento que deba entregar a PAMPA ENERGIA S.A. como resultado de la ejecución de la OBRA.

37.- LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La ejecución de la OBRA y toda documentación contractual relacionada con ellos se regirá y será interpretado de conformidad con las leyes de la República Argentina

Todas las disputas que deriven de la documentación contractual relacionada con la ejecución de la OBRA o con la propia ejecución de la OBRA serán sometidas a los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, renunciando EL CONTRATISTA a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiese corresponder.

38 - CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y ETICA COMERCIAL - OBLIGACIONES DE COMPLIANCE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

EL CONTRATISTA, en relación a las actividades que desempeñará en el marco del presente acuerdo, garantiza que sus directores, empleados, representantes y resto del personal se comprometen a cumplir con las leyes, normativas y regulaciones relacionadas con las tareas que desarrollan, en particular con las leyes anticorrupción y demás regulaciones que les sean de aplicación, comprometiéndose a ajustar su accionar a los preceptos que en materia de políticas anticorrupción sean dispuestos en las antes mencionadas regulaciones y si fuera aplicable los instrumentos legales denominados "United Kingdom Bribery Act 2010" y "United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977".

Asimismo, y por la sola aceptación de la OFERTA, Las Partes manifiestan y certifican, en particular, que ninguna parte de la retribución ni de los beneficios de cualquier tipo originados en esta OFERTA, se destinará directa o indirectamente a cualquier empleado público del gobierno (incluido cualquier empleado de cualquier repartición gubernamental o cualquier otro que actúe de manera oficial, dirigente de un partido político, partido oficial del gobierno o candidato a una función pública)

Ante el incumplimiento de alguno de los puntos precedentes, PAMPA ENERGIA S.A. podrá finalizar el presente acuerdo/orden de compra sin necesidad de preaviso y sin obligación de indemnizar ni compensar de ninguna forma a EL CONTRATISTA.

ANEXOS

1. Anexo A: SEGUROS



ANEXO A - PAMPA
ENERGIA EXIGENCIAS

Anexo B: REQUISITOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATISTAS



ANEXO B - Requisitos
Laborales y Seg Soc p

Anexo C: CONDICIONES DE SMS



Anexo C -
Condiciones de CSMS

Anexo D:



2025_03_Anexos a
Cláusulas Generales P

LÍNEA ÉTICA

La Línea Ética es un canal exclusivo para los colaboradores de PAMPA, sus clientes, proveedores y otras partes relacionadas para reportar de forma anónima y bajo estricta confidencialidad, presuntas irregularidades dentro de la Organización.

A través de esta modalidad todos tendrán la posibilidad de alertar sobre temas como:

- * Transgresiones a las Políticas de la Compañía.
- * Problemas contables y/o financieros.
- * Fraudes, robos o conductas irregulares.
- * Asuntos vinculados a la conducta en el lugar de trabajo.

¿CÓMO SE PUEDE REALIZAR UNA DENUNCIA?

-  Llamando a la línea gratuita: 0-800-999-4636
-  A través de WhatsApp: +54-11-5365-8978
-  A través de la web: www.resguarda.com/pampa
-  Vía email: etica.pampa@resguarda.com